UGMA

DOCUMENTACIÓN DE CONTRATOS Y LICITACIONES: EL EXPEDIENTE LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO EN VENEZUELA

Instructor:	Omar Martinez
Programa:	Diplomado en Ingeniería y Gerencia de Construcción

Enfoque Central: Transformar la complejidad regulatoria venezolana en un andamiaje seguro para la ejecución de proyectos de infraestructura.

Gemini Notebook

TODA DECISIÓN TÉCNICA EN UNA OBRA ESTÁ SUBORDINADA A UN ESTRICTO ANDAMIAJE JURÍDICO

LA PIRÁMIDE DE KELSEN APLICADA A LA INFRAESTRUCTURA



NIVEL 1 (CÚSPIDE): CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA (CRBV) - PROTECCIÓN A LA VIDA Y HÁBITAT.

NIVEL 2: LEYES ORGÁNICAS - LOOU (URBANISMO), LOPCYMAT (SEGURIDAD LABORAL).

NIVEL 3: LEYES ORDINARIAS - CÓDIGO CIVIL (ART. 1637), LCP, LEY DE EJERCICIO (LEIAPA).

NIVEL 4: NIVEL SUB-LEGAL - REGLAMENTO DE LA LCP, DECRETOS PRESIDENCIALES.

NIVEL 1 (CÚSPIDE): CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA (CRBV) - PROTECCIÓN A LA VIDA Y HÁBITAT.

NIVEL 2: LEYES ORGÁNICAS - LOOU (URBANISMO), LOPCYMAT (SEGURIDAD LABORAL).

NIVEL 3: LEYES ORDINARIAS - CÓDIGO CIVIL (ART. 1637), LCP, LEY DE EJERCICIO (LEIAPA).

NIVEL 4: NIVEL SUB-LEGAL - REGLAMENTO DE LA LCP, DECRETOS PRESIDENCIALES.

NIVEL 5: NIVEL LOCAL - ORDENANZAS MUNICIPALES (VARIABLES URBANAS).

NIVEL 6: NIVEL TÉCNICO - NORMAS COVENIN (EJ. 1756 SISMORRESISTENCIA).

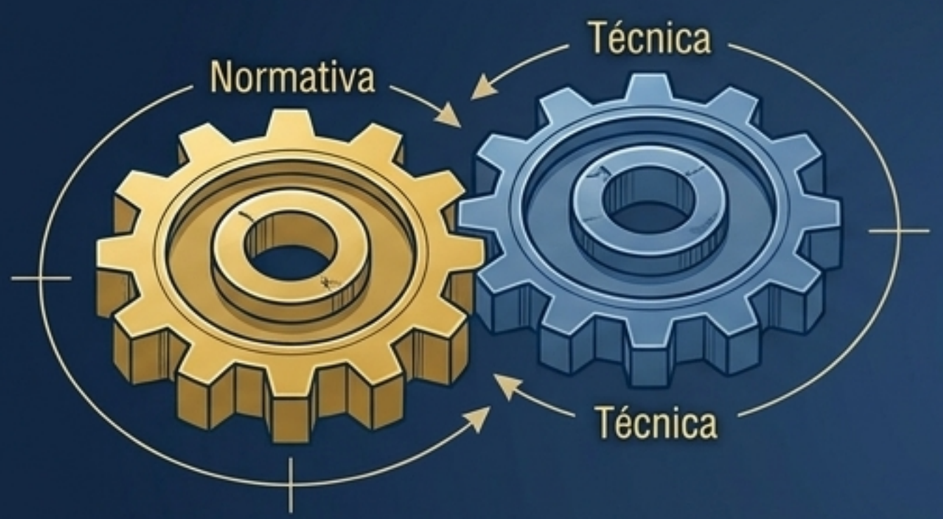
NIVEL 7 (BASE): EL CONTRATO - PLIEGOS DE LICITACIÓN, LEX CONTRACTUS (FIDIC).

⚠ **LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI:** NINGÚN ACUERDO PRIVADO O PLIEGO TÉCNICO PUEDE EVADIR LAS NORMAS DE ORDEN PÚBLICO O SEGURIDAD IMPUESTAS POR LOS NIVELES SUPERIORES.

Gemini Notebook

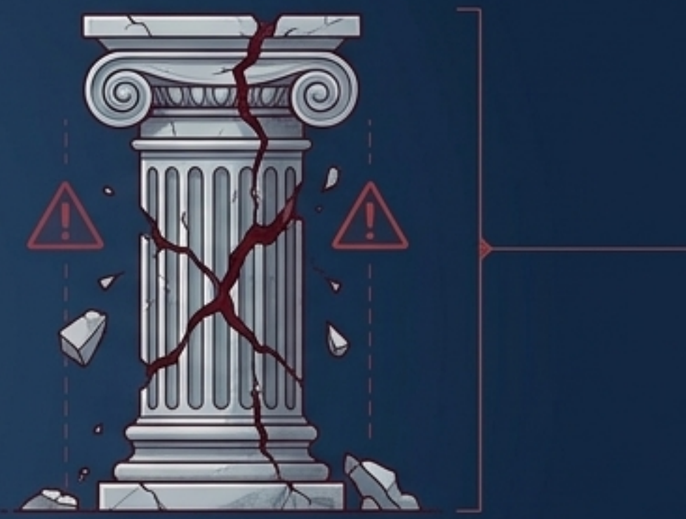
La Lex Artis define la frontera entre el riesgo permitido y la impericia penal

La Lex Artis



- **Definición:** Es el estado del arte. Las reglas, normativas vigentes (COVENIN, ACI, ASTM) y protocolos consensuados que determinan la práctica correcta.
- **Impacto Legal:** El juez no evalúa si hubo mala suerte, evalúa mediante peritaje forense si el contratista se alejó de la Lex Artis. Si lo hizo, se tipifica como impericia (negligencia criminal).

El Riesgo Máximo: Responsabilidad Decenal



- **Código Civil (Art. 1637) & LOOU (Art. 100):** Consagra una responsabilidad ineludible por 10 años desde la entrega de la obra.
- **Alcance:** Si la edificación presenta ruina o peligro de ruina por vicios del suelo o defectos de construcción.
- **Responsables Solidarios:** Proyectista, Contratista, Inspector, e incluso Promotores Inmobiliarios. Invierte la carga de la prueba en contra del ingeniero (Teoría del riesgo creado).

Gemini Notebook

La **Licitación** es el procedimiento formal de preparación de la voluntad contractual

Licitación Pública

Naturaleza Jurídica: Derecho Administrativo (LCP). **Fin:** Satisfacer el interés general.

Transparencia y Concurrencia: Máxima. Publicación en plataformas oficiales (SNC). Acceso universal a oferentes habilitados.

Criterios de Adjudicación: Rígidos, basados en fórmulas matemáticas inalterables descritas en el pliego.

Plazos: Lapsos legales ineludibles y dilatados (para garantizar defensa y preparación).

Licitación Privada

Naturaleza Jurídica: Derecho Mercantil / Autonomía Corporativa. **Fin:** Eficiencia operativa comercial.

Transparencia y Concurrencia: Restringida y discrecional. Invitaciones cerradas, información reservada.

Criterios de Adjudicación: Flexibles. Permite negociaciones posteriores, juicios de valor y relaciones previas.

Plazos: Cortos, adaptables a la urgencia corporativa.

Gemini Notebook

Selección del procedimiento: Definido por umbrales financieros (UCAU) y tiempos legales

UCAU: Unidad de Cálculo Aritmético del Umbral (Sustituye a la antigua Unidad Tributaria)

Concurso Abierto

Naturaleza: Universal, máxima exigencia.

Umbral LCP: > 50,000 UCAU.

Plazo Mínimo: 9 días hábiles de preparación.

Concurso Cerrado

Naturaleza: Precalificación. Invitación obligatoria a mínimo 5 empresas.

Umbral LCP: Entre 20,001 y 50,000 UCAU.

Plazo Mínimo: 6 días hábiles.

Consulta de Precios

Naturaleza: Rápida, simplificada. Invitación obligatoria a mínimo 3 proveedores.

Umbral LCP: Hasta 20,000 UCAU.

Plazo Mínimo: 4 días hábiles.

Contratación Directa

Naturaleza: Sin libre competencia. Excepcional.

Umbral LCP: Independiente del monto.

Causales: Emergencia comprobada, exclusividad de patentes, o licitación previa desierta.

LCK #201 BTS ★1003

Gemini Notebook

El **Pliego de Condiciones** se erige como la Ley del Contrato entre las partes

PCAP

(Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares)

Arquitectura Legal y Económica:
Define las reglas del juego.

Contenido Crítico:

- Presupuesto Base de Licitación (PBL).
- Criterios matemáticos de adjudicación y baremos.
- Exigencias de solvencia patrimonial (balances).
- Porcentajes exactos requeridos para garantías y fianzas.
- Penalizaciones pecuniarias por retrasos y causales de rescisión.

PPT

(Pliego de Prescripciones Técnicas)

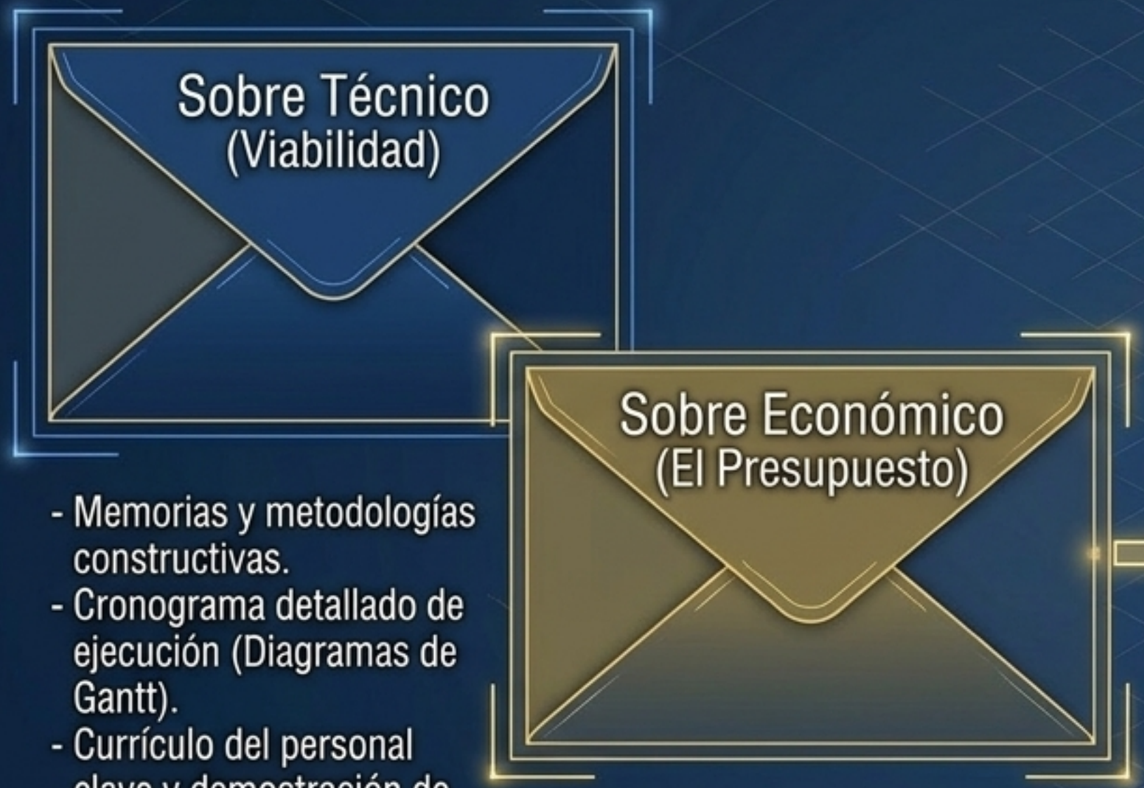
Aspectos de Ingeniería y Funcionalidad:
La descripción milimétrica del objeto.

Contenido Crítico:

- Planos arquitectónicos y de ingeniería de detalle.
- Normativas COVENIN aplicables (ej. 2000-92 para edificaciones).
- Perfiles profesionales exigidos para la nómina clave.
- Regla de Oro: Debe ser neutral. Prohibido exigir marcas comerciales exclusivas sin añadir “o su equivalente”.

Gemini Notebook

La Oferta Vinculante:
Metodología técnica soportada por el APU



- Memorias y metodologías constructivas.
- Cronograma detallado de ejecución (Diagramas de Gantt).
- Currículo del personal clave y demostración de posesión de equipos.

Anatomía del APU
(Análisis de Precio Unitario)

Costos Directos:
- Materiales (+ desperdicio)
- Equipos (Depreciación/alquiler)
- Mano de Obra (Salario base multiplicado por el crítico FCAS – Factor de Costos Asociados al Salario)

+

Costos Indirectos:
- Gastos administrativos de sede central y gastos generales de campo.

+

Utilidad:
- Margen de beneficio esperado (típicamente 10-15%).

LCK %001 BTS ✳1003
Gemini Notebook

El Escudo Financiero: Sistema ineludible de Garantías y Fianzas

1. Fianza de Mantenimiento de Oferta

Monto: 1% al 5% del presupuesto base.

Propósito: Evita el retiro irresponsable de la propuesta o la negativa a firmar.

2. Fianza de Anticipo

Monto: 100% del adelanto recibido.

Propósito: Protege el capital estatal. Se amortiza progresivamente en cada valuación pagada.



3. Fianza de Fiel Cumplimiento

Monto: 10% al 20% del valor del contrato.
Propósito: Garantiza la calidad técnica, plazos y materiales. Es el escudo principal principal inmovilizado hasta el cierre.

4. Garantía Laboral

Monto: -10% del costo estimado de mano de obra.
Propósito: Responde por impagos de sueldos o utilidades a los obreros de la obra.

Gemini Notebook

Inexcusable para contratar con el Estado sobre 5,000 UCAU en obras. Auditado por el SNC.

El Eje Habilitante Principal: El Registro Nacional de Contratistas (RNC)



¿Qué valida el RNC?

Capacidad Jurídica

Auditoría de actas constitutivas, composición accionaria, y RIF vigente.

Capacidad Financiera

Análisis de balances financieros auditados. Determina el Nivel Financiero y la capacidad máxima de endeudamiento que el Estado le reconoce a la empresa.

Capacidad Técnica

Clasificación por especialidad basada en la experiencia histórica. Avala nómina profesional y evalúa certificados de desempeño previos. Una empresa inscrita como proveedora no puede construir.

Gemini Notebook

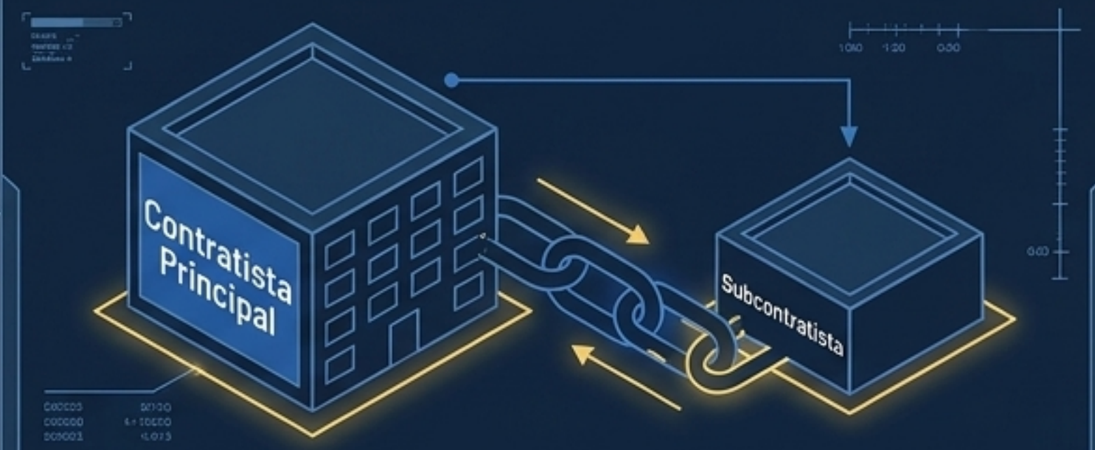
Solvencias Concurrentes y la amenaza de la Responsabilidad Solidaria

Documentos Perecederos (Día del Acto)

- [x] Solvencia del IVSS (Seguro Social).
- [x] Solvencia del INCES.
- [x] Solvencia Laboral (Ministerio del Trabajo).
- [x] Solvencia Fiscal (SENIAT) y Municipal.

⚠ **Riesgo:** Vencimiento de una planilla = Descalificación inmediata.

Alerta Crítica: Obra Inherente o Conexa (LOTTT Art. 50)



- Si se subcontratan labores consustanciales a la obra, la ley decreta Responsabilidad Solidaria.
- El contratista principal responde económicamente por todos los pasivos laborales y accidentes de la nómina del subcontratista.
- Acción: Auditar preventivamente la solvencia de todo el ecosistema de subcontratistas para evitar el contagio financiero.

Gemini Notebook

Variables Estratégicas de Adjudicación: Corresponsabilidad y Desarrollo



1. El Compromiso de Responsabilidad Social (CRS)

- **Parámetro:** Obligatorio para ofertas sobre 2,500 UCAU.
- **Aporte:** Típicamente el 3% del monto total del contrato.
- **Ejecución:** No es un impuesto. Es una obligación materializada en proyectos para la comunidad (ej. reparar escuela, dotación médica). Omisión = Descalificación.

2. Valor Agregado Nacional (VAN)

- **Parámetro:** Margen de preferencia del 5%.
- **Mecanismo:** Si la oferta más barata es extranjera, pero una nacional es solo 5% más cara, la ley obliga a adjudicar a la de mayor VAN.
- **Cálculo en el APU:** Acumula puntos por uso de insumos, equipos y mano de obra netamente venezolana.

Gemini Notebook

Tipología de Contratos Resultantes y Distribución de Riesgos

Contrato a Precios Unitarios (Modalidad Predominante)

- **Esquema:** Pago basado en volúmenes reales ejecutados y medidos en campo multiplicados por el APU.
- **Riesgo:** El comitente asume el riesgo de variaciones en cantidades. Ideal para civil pesada/vialidad.



Contrato a Suma Alzada (Precio Fijo)

- **Esquema:** Suma global y fija por un proyecto perfectamente determinado.
- **Riesgo:** El contratista asume íntegramente el riesgo de las variaciones. Inviable si la ingeniería no está al 100% en el PPT.



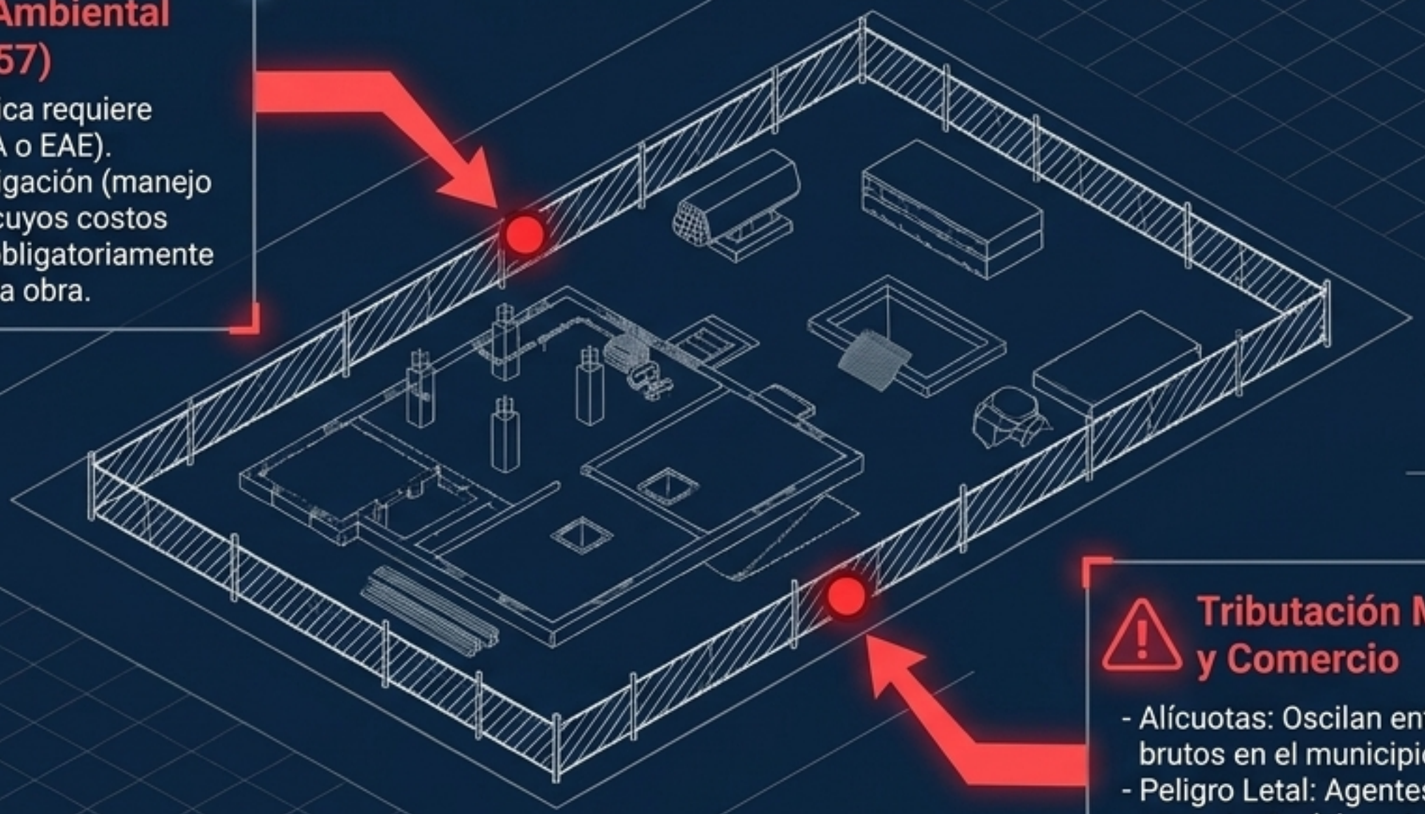
Referencia Internacional (Estándares FIDIC)

- **Red Book (Rojo):** Diseño del empleador, riesgo de obra del contratista.
- **Yellow Book (Amarillo):** Design-Build, contratista asume riesgo de ingeniería.
- **Silver Book (Plata):** EPC/Llave en mano, máxima transferencia de riesgo al contratista.

El Entorno Físico:
Permisología Ambiental y Tributación Municipal

Evaluación Ambiental (Decreto 1257)

- Toda implantación física requiere aprobación previa (EIA o EAE).
- Impone planes de mitigación (manejo de lodos, emisiones) cuyos costos deben internalizarse obligatoriamente en el presupuesto de la obra.

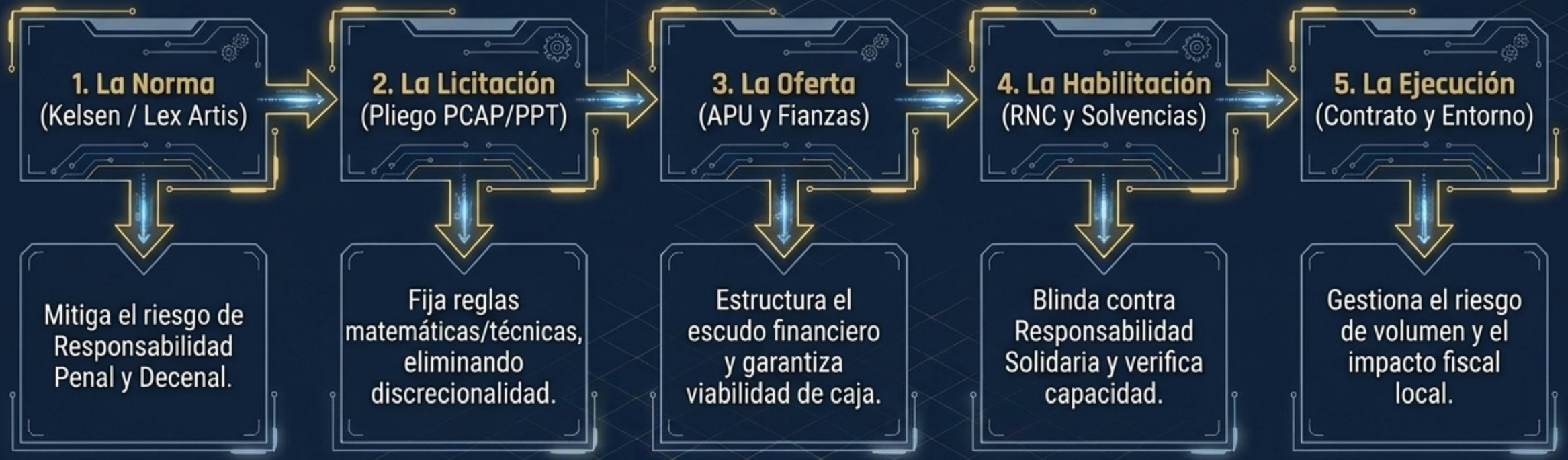


Tributación Municipal e Industria y Comercio

- Alícuotas: Oscilan entre 1% y 2.5% sobre ingresos brutos en el municipio.
- Peligro Letal: Agentes de Retención. La entidad contratante debe retener el impuesto. Omitir esto acarrea multas coactivas de hasta el 500% del tributo, comprometiendo el flujo de caja.

Gemini Notebook

Síntesis Integral: Mapa de Ruta del Contratista Exitoso



Conclusión: **El rigor documental en Venezuela no es un obstáculo burocrático; es una herramienta de blindaje patrimonial y legal para el gerente de proyectos.**

Gemini Notebook

Fin de la Presentación

Omar Martinez
Diplomado en Ingeniería y Gerencia de Construcción
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA)

En la industria de la construcción, el contrato y sus anexos son la primera y más importante estructura que un ingeniero debe construir.

Gemini Notebook